

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2052/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพรศักดิ์ เรียงรัตน์

จำเลย

นายพรศักดิ์ เรียงรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 32,43,78,157,160 ให้เรียงกระทงลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุด จำคุก 8 ปี ฐานไม่หยุดช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสองจำคุก 3 เดือน รวมสองกระทง จำคุก 8 ปี 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี 1 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 เป็นจำคุก 6 ปี เมื่อรวมกับโทษในข้อหาอื่นและลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปี 1 เดือน 15 วัน นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 24,23)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ใน
ชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ใน
ชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ